

시정 요구

1. 제 목 : 개인회생 인가결정 폐지 채무자의 신용정보 관리 부적정
2. 소관부점 : 가계재기지원처 및 서울동부지역본부 등 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계재기지원처 및 각 지역본부 등 채권관리부점은 ○○○○○○○○의 「일반신용정보관리규약」에 따라 채무자의 신용정보를 관리하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「일반신용정보관리규약」(이하 '규약') 제9조 제3항에 따르면 금융기관은 회생계획인가 결정 등이 취소되거나 실효된 경우 해제된 연체정보 등을 다시 등록하며, 이 경우 연체금액, 등록금액 및 등록사유 발생일은 같은 항 제1호에 따른다고 되어 있고¹⁾

규약 제13조에 따르면 금융기관은 신용정보 재등록 사유가 발생한 경우 지체 없이 전산망을 통하여 신용정보원에 해당 신용정보를 재등록하여야 한다고 되어 있으며, 규약 <별표 1>에 따르면 연체정보는 사유발생일로부터 7영업일 이내에 등록하여야 한다고 되어 있다²⁾.

1) 재등록시 연체금액은 변제충당 후 남은 나머지 원금을, 등록금액 및 등록사유 발생일은 해제된 그 정보의 등록금액 및 등록사유가 발생한 날로 함

2) 매일 18시 이후 ○○○○○○으로부터 개인회생 인가결정 폐지일자 등 관련 정보가 채권관리시스템에 제공되고 있음

따라서 개인회생 인가결정이 폐지된 채무자에 대해서는 폐지된 시점의 연체금액으로 신용정보를 재등록하여 채무자의 신용정보를 채권관리 현황에 부합하도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2015. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 5년간 가계신용지원처, 가계재기지원처 및 각 지역본부 등 채권관리부점의 소관 무담보채권 중 개인회생 인가결정이 폐지된 채무자 XX명³⁾에 대하여 신용정보를 재등록하였는지 여부를 점검한 결과

가계재기지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□ △△△△ -×××××)의 경우 채무자가 ◎◎지방법원 △△△△개회××××× 개인회생 절차에서 20XX. X. X. 변제계획인가 결정을 받아 신용정보가 해제되었으나 20XX. X. XX. 인가결정이 폐지되어 신용정보를 재등록하여야 하는데도 감사일 현재까지 등록하지 않고 있는 등

가계재기지원처 및 각 지역본부 등 채권관리부점은 [표 14] 및 [별표 1] “개인회생 인가결정 폐지 후 신용정보 미등록 현황”과 같이 감사일 현재 개인회생 인가결정이 폐지된 채무자 XX명에 대해 폐지일로부터 7영업일 이내에 신용정보를 재등록하지 않은 것으로 확인되었으며

이중 XX명은 현재 신용정보 재등록이 가능한 상태이나, XX명은 등록가능기간⁴⁾이 도과하여 등록할 수 없는 상태인 것으로 확인되었다.

3) 대상기간 동안 개인회생폐지가 결정된 채무자는 총 XXX명이었으며, 이미 신용정보 등록중이거나 개인회생 재인가 등으로 인해 해당 등록사유가 없어진 경우는 제외하였음

4) 신용정보(연체정보)는 등록사유 발생일로부터 7년 동안 신용정보를 관리할 수 있음

[표 14] 개인회생 인가결정 폐지 후 신용정보 미등록 현황

(단위 : 명)

합 계 (A+B)	재등록 가능(A)	등록가능기간 도과(B)
“기재생략”		

[소관부점 의견] 가계신용지원처, 가계재기지원처 및 각 지역본부는 감사결과를 수용하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

가계재기지원처장 및 12개 지역본부 본부장은 개인회생 인가결정 후 인가결정 폐지된 채무자 XX명에 대해 신용정보를 재등록하고 향후 개인회생 인가결정이 폐지된 채무자에 대한 신용정보 재등록을 누락하는 사례가 발생되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(시정)

[별표 1]

개인회생 인가결정 폐지 후 신용정보 미등록 현황

(단위 : 명)

순번	채권관리부점 및 지역본부	합계 (A+B)	재등록 가능(A)	등록가능기간 도과(B)
----	------------------	----------	-----------	--------------

“기재생략”